

1529671-57.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... (fl.07) para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mantinha em depósito e guardava, para fim de tráfico, 50,1 gramas de cocaína, individualizados em 55 unidades, 208 gramas de maconha, individualizados em 72 unidades, 60 miligramas de lança-perfume, individualizados em 02 frascos e 79 decigramas de ecstasy, individualizados em 18 pílulas, sem autorização e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529671-57.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529671-57.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334432/2021 - 26º D.P. SACOMA, 21847256 - 26º D.P. SACOMA, 4494/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2334432 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YGOR GUSTAVO DA ASSUNCAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

YGOR GUSTAVO DA ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, pois, segundo a denúncia, às 15h25min do dia 08 de dezembro de 2021, na Rua Jean Cousin, altura do número 118, Sacomã, nesta comarca da capital, envolvendo e conluiado com os adolescentes Samuel Lopes Brasilino Fortunato (fl.06) e Jhonatan Cleber Marim de Souza (fl.07) para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mantinha em depósito e guardava, para fim de tráfico, 50,1 gramas de cocaína, individualizados em 55 unidades, 208 gramas de maconha, individualizados em 72

unidades, 60 miligramas de lança-perfume, individualizados em 02 frascos e 79 decigramas de ecstasy, individualizados em 18 pílulas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 20/24).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fls. 72/74).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Ao final, o do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, observando que já foi condenado pela prática do delito de receptação, e a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, reclamam majoração da pena a ser aplicada (fls. 211/215 e 237/239). Já a Defesa requereu a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas e possibilidade de responder em liberdade (fls. 243/252).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há necessidade de juntada de provas outras, além daquelas já carreadas aos autos, que permitem o julgamento do mérito da pretensão punitiva.

A ação penal é procedente, eis que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes que lhe é imputado na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 20/24, laudo toxicológico definitivo de fls. 87/90 e pelas filmagens de fls. 231/232.

A autoria também restou demonstrada.

Na delegacia, o réu negou a prática do crime, dizendo que estava apenas conversando com o adolescente Jhonatan antes de ser abordado (fls. 8).

Em juízo, apresentou versão mais elaborada. Disse que a acusação é falsa, pois, na data do ocorrido, foi receber um dinheiro e que, no momento em que os policiais o abordaram, ele estava falando ao telefone, em frente a casa de nº 118 e que não estava próximo ao local em que as drogas foram encontradas. Asseverou, ainda, que é mecânico e que, no dia dos fatos, estava com a moto de um cliente. Quando entrou na viatura, um dos policiais pediu para que ele retirasse tudo o que havia em seus bolsos, ou seja, celular, carteira com R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) dentro, as chaves de sua casa e a do veículo do seu cliente. Afirmou também que possui uma loja de motos próxima ao local dos fatos e que um dos policiais que chegou depois disse para Felipe que o acusado tem uma loja de motos, e Felipe respondeu que não queria saber, pois como o réu estava no local das drogas, ele é quem iria assumi-las. Questionado pela acusação, respondeu que estava no local para receber dinheiro de um cliente chamado Yago, mas não soube dizer onde ele estava ou motivo de ter sido arrolado como testemunha. Para a defesa, respondeu que os policiais apreenderam o seu celular e o do Samuel e que devolveram o aparelho para sua mãe, assim que ele chegou na delegacia.

Embora o réu tenha negado, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, a prática da traficância, tal negativa restou ilhada no conjunto probatório produzido nos autos, tendo ele apresentado versão fantasiosa, dissociada dos demais elementos e provas produzidas ao longo da ação penal.

Com efeito, o policial militar Felipe de Oliveira que, na data dos fatos, estava em patrulhamento. Avistou três indivíduos em local conhecido pela prática tráfico de drogas. Com o intuito de surpreendê-los, acessou a rua paralela. Desembarcou da viatura e fez o acesso à viela. Quando conseguiu ver os dois primeiros indivíduos menores de idade começaram a avisar um terceiro, o réu, da presença policial, quando estava próximo a um veículo abandonado. Viu o acusado saindo de trás do referido veículo, indo até uma casa, ficando no portão. Realizada a abordagem do réu, foi encontrada com ele apenas certa quantia em dinheiro. Questionado sobre o motivo de estar próximo a um veículo quando da chegada do policial, disse que estaria conversando com uma pessoa. Porém, nenhuma pessoa havia sido vista ali. Foi feita busca no veículo abandonado, onde foi encontrada uma sacola preta contendo drogas. Um dos menores teria admitido a propriedade da sacola, mas não soube informar a respeito do respectivo conteúdo. Não soube informar. Na sacola, foram encontrados crack, maconha e cocaína.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial Juliano Jorge Lopes Barbosa. Narrou, em juízo, que junto com seu colega, estava fazendo patrulhamento e o local dos fatos é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Avistaram então três indivíduos próximos à viela, que foram abordados e com eles nada foi encontrado. Porém, atrás do carro abandonado, havia várias porções de drogas, todas embaladas para venda. Quando da abordagem, o réu não admitiu a propriedade da droga. A propriedade foi admitida por um dos menores, porém quando entraram na viela, era o acusado YGOR que estava próximo do carro. O menor que disse que a sacola era sua. Entretanto, não soube responder o que havia dentro do saco. Quando entraram na viela, o acusado tentou se afastar do veículo onde estava a droga.

Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos.” (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel. João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

A jurisprudência sobre o tema é pacífica.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Nada há que desabone o depoimento dos policiais nem mesmo o interrogatório do acusado.

Ademais, há nos autos (fls. 231/232) as filmagens das câmeras de segurança presas nas fardas de ambos os policiais, que corroboram o quanto dito por eles em seus depoimentos e comprovam a autoria e a materialidade dos fatos.

A versão do acusado apresentada em juízo, em nenhum momento, foi captada pelas imagens que vieram aos autos.

Além disso, a existência de entorpecentes, em porções individualizadas e aptas à pronta venda, aliado ao local da prisão (conhecido ponto de tráfico) e a posse de dinheiro pelo réu, indicam claramente, a posse para fins de mercância.

Desse modo, levando-se em conta as circunstâncias da prisão (réu detido em local apontado como ponto de venda de entorpecentes); o local de encontro da droga (um saco plástico escondido em um veículo abandonado); a quantidade e forma de acondicionamento destas (50,1 gramas de cocaína, individualizados em 55 unidades, 208 gramas de maconha, individualizados em 72 unidades, 60 miligramas de lança-perfume, individualizados em 02 frascos e 79 decigramas de ecstasy, individualizados em 18 pílulas), outra conclusão não se chega a não ser a de que a droga era, efetivamente, destinada à venda.

Assim, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas corroboram a tese acusatória no sentido de prática de tráfico pelo acusado.

Saliente-se, ainda, que diante das condições em que encontradas as drogas, especialmente da quantidade e notadamente da forma como acondicionadas, vale dizer, em porções individuais, certo é que serviriam à entrega e ao consumo de terceiros. É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Por tais razões, comprovadas restam a autoria e a materialidade delitiva pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Atendendo ao art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes. Verifica-se, por seu turno, que o réu tem condenação, inclusive em segunda instância, por receptação (autos nº 1506280-44.2019.8.26.0228 - fls. 48), mas ainda sem trânsito em julgado, razão pela qual a pena intermediária permanecerá no mesmo patamar.

Na terceira fase, verifico que o réu não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois já tem condenação em segunda instância pela prática de receptação, sendo certo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas em seu poder levam a crer que o acusado faz do tráfico o seu meio de vida, dedicando-se às atividades criminosas. Por sua vez, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, uma vez que o tráfico era cometido com auxílio de adolescentes Assim, a pena final, aumentada de 1/6 (um sexto) fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, estes no piso unitário mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, nos termos do art. 2, § 1º da Lei 8.072/90. Com efeito, o acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90).

De acordo com o art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime de ser cumprida inicialmente em regime fechado. É incontroverso que o tráfico de drogas constitui crime de exagerada periculosidade social, além da trágica e destruidora repercussão social-familiar que inevitavelmente traduz em maior violência e insegurança.

Em razão da quantidade de pena aplicada e da natureza do crime, não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco de sursis.

Por fim, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo preso e por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal (conferir acórdão TJSP - MS 113.332-3, Santa Isabel, 6ª Câmara, rel. Des. Reynaldo Ayrosa, 02.10.1991). E mais, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

De fato, trata-se o tráfico de entorpecentes de crime grave, equiparado a hediondo, altamente comprometedor da ordem pública e da segurança da sociedade, frente ao qual se sente toda a população amedrontada. Tendo em vista a condenação ora proferida, outrossim, é grande a chance de fuga, para escapar à aplicação da lei penal. Dessa maneira, é necessária a manutenção da prisão, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR YGOR GUSTAVO DA ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, c.c. art., 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, estes no piso unitário mínimo legal.

Como exposto acima, é negado ao réu o direito de apelar em liberdade, expedindo-se mandado de prisão, tendo em vista que a sentença condenatória passou a ser o novo título da prisão de YGOR GUSTAVO DA ASSUNÇÃO.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, efetuando-se as comunicações necessárias. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento de eventuais bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente

para eventual contra-prova.

Após o trânsito em julgado desta sentença, inscreva-se o nome do réu no livro rol dos culpados e oficie-se para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas ex lege.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA